

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N. 81.3/DRUO del 27 mag 2021

Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti la Gestione del Procedimento Disciplinare.

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.81.2/DRUO del 8 mar 2016.

FIRMATO
Stefano Conti

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 2 di 23
---	--	----------------------------

Procedura

Gestione del Procedimento Disciplinare

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

☐
☐
☒

Firma

Emanata da: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Stefano Conti

Verificata da:

Responsabile Direzione Affari Legali, Societari e Compliance

Responsabile Direzione Protezione Aziendale

Responsabile DRUO/Organizzazione e Processi

Responsabile DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso

Responsabile DRUO/Relazioni Industriali, Costo Del Lavoro e Normativa

Domenico Galli

Stefano Di Maria

Nadia Marsili

Maria Carmela Schettino

Anna Maria Morrone

Verifica di conformità con principi e regole di Gruppo:

FS SpA/DCRUO/Group Organisation

Data emissione/revisione: 27 mag 2021

Data di decorrenza: 27 mag 2021

Aggiorna e sostituisce: CO n.81.2/DRUO del 8 mar 2016

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	24 giu 2004	Prima emissione
01	26 apr 2012	Modifiche responsabilità derivanti dal nuovo assetto organizzativo. In particolare: • nomina Commissione d’Inchiesta; • inserimento fase di processo relativa <i>all’Impugnativa del provvedimento e attività relative alla sua gestione</i>; • coinvolgimento del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato (CCA) territoriale e dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO).
02	8 mar 2016	Revisione totale della procedura per: - adeguamento al nuovo CCNL e alle modifiche normative/legislative, anche in recepimento di raccomandazioni audit; - adeguamento al nuovo assetto organizzativo DRUO; - introduzione nuovo Database disciplina di Trenitalia per veicolare le comunicazioni relative ai provvedimenti disciplinari.
03	27 mag 2021	Revisione totale della procedura per: - allineamento al vigente assetto organizzativo; - adeguamento al CCNL del 2016 e alle modifiche normative/legislative, anche in recepimento di raccomandazioni audit; - revisione procedura Database Disciplina di Trenitalia per l’ottimizzazione del flusso finalizzato a veicolare le comunicazioni relative ai provvedimenti disciplinari adottati; - implementazione relativa a procedimenti disciplinari a cura RU Terr.li/GP a seguito di relazioni di indagine <i>svolte da commissioni di indagine incaricate dello svolgimento di accertamenti interni relativi a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio</i> COCS n.12/DT r.v.; - inserimento Servizi Investigativi; - monitoraggio esecuzione sanzioni disciplinari; - monitoraggio del complessivo processo disciplinare; - introduzione del sottoprocesso 3.5 relativo all’archiviazione dei procedimenti disciplinari; - aggiunta di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per effetto di provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore adottati dall’Autorità giudiziaria; - adeguamento alla CO/G n.1/DCRUO del 19 marzo 2018 “Procedura per la gestione delle impugnazioni dei provvedimenti innanzi Collegi di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 67 del vigente CCNL ed ex art. 7 della Legge 300 /1970”

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 5 di 23
---	--	---

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE</i>	4
1.SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI.....	7
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	8
3.1. SOTTOPROCESSO 01 – RILEVAZIONE DELLA MANCANZA DISCIPLINARE E DEFINIZIONE DELLA LINEA D'INTERVENTO	8
3.2. SOTTOPROCESSO 02 - ATTIVAZIONE ITER PROCEDURALE.....	12
3.3. SOTTOPROCESSO 03 – IMPUGNATIVA DEL PROVVEDIMENTO E ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SUA GESTIONE	17
3.4 SOTTOPROCESSO 04 - ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	20
3.5 SOTTOPROCESSO 05 - ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	22
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	23
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	23

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 6 di 23
---	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Il procedimento disciplinare presenta una struttura complessa, regolata dalle disposizioni di Legge (art. 7 L. 300/1970 – cd Statuto dei Lavoratori) e dalle norme contrattuali (art. 66 CCNL Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016). Lo sviluppo del suo *iter* è scandito sin dall’origine da una serie di adempimenti da espletare entro una tempistica ben definita. Pertanto, la presente Procedura ha l’obiettivo di orientare le Strutture competenti all’interno della materia, in modo tale che possano assicurare un adeguato supporto specialistico ai Datori di lavoro, negli interventi da realizzare rispetto a fatti e comportamenti dei Lavoratori che rivestono profili di rilevanza disciplinare. A tal fine con la presente Procedura vengono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative del processo di gestione dei procedimenti disciplinari per la parte di competenza di Trenitalia, alla luce del CCNL di settore e dell’assetto organizzativo.

In particolare, la corretta attuazione del processo consente:

- un’applicazione specialistica omogenea trasversale a tutte le strutture organizzative;
- la segregazione dei ruoli e delle responsabilità per le strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- l’uniformità, l’omogeneità e la trasparenza dei provvedimenti disciplinari;
- la coerenza dei provvedimenti disciplinari stessi con principi di equità, etica e corretto esercizio del potere direttivo;
- la puntuale attuazione delle diverse fasi del procedimento disciplinare;
- la definizione delle modalità di archiviazione dei fascicoli disciplinari e garantirne la conservazione.

La corretta gestione del processo consente, inoltre,

- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- l’attuazione di quanto previsto in materia dall’Anti Bribery & Corruption Management System di Trenitalia;
- l’attuazione alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 7 di 23
--	--	-------------------------------

2. Strutture e Soggetti

TRENITALIA SPA

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)
 - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC)
 - Disciplina e Contenzioso (DC)
 - Relazioni Industriali, Costo del Lavoro e Normativa (RICLN)
 - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li)
- Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC)
 - Penale
- Direzione Protezione Aziendale (DPA)
- Divisioni/Direzione Tecnica (Div/DT)
- Dipendenti
- Responsabili di Impianto
- Responsabili di Unità Produttiva (Datore di Lavoro)
- Responsabili di Struttura macro

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA

- Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO)
 - Legale Lavoro (LL)
 - Legal Advisor (LA)

ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO FS ITALIANE

Ferservizi SpA

SOGGETTI TERZI

- Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO)
- Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 8 di 23
--	--	-------------------------------

3. Descrizione Iter Procedurale

Premessa

Trenitalia è organizzata in tante Unità Produttive con a capo un Datore di Lavoro che è individuato come primo Responsabile delle risorse umane che lavorano nell'Unità Produttiva medesima.

La gestione delle risorse umane deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi e normative che regolano il rapporto di lavoro. Le strutture che gestiscono le risorse umane devono assicurare alle linee operative il necessario coordinamento e supporto relativamente all'impatto dei comportamenti anomali sulla gestione.

Ogni Unità Produttiva deve assicurare l'affissione del codice disciplinare vigente, in luogo ben visibile a tutto il personale operante nella struttura, tramite modalità che ne garantiscano la conservazione in sicurezza. A tal fine occorre che il codice sia conservato all'interno di bacheche chiuse e non accessibili, al fine di impedirne la rimozione, l'alterazione o la distruzione; l'obbligo di affissione riguarda le disposizioni ricomprese dall'art. 56 fino all'art. 67 del CCNL vigente.

3.1. Sottoprocesso 01 – Rilevazione della mancanza disciplinare e definizione della linea d'intervento

<i>Sottoprocesso 01 - Rilevazione della mancanza disciplinare e definizione della linea d'intervento</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA SpA - Dipendenti - Responsabili di Unità Produttiva (Datore di Lavoro) - Responsabili di struttura macro - Responsabili di Impianto - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) - Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC) - Penale - Direzione Protezione Aziendale (DPA) - Divisioni/Direzione Tecnica (Div/DT) FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) - Legale Lavoro (LL)
<i>Descrizione</i> Ove il lavoratore ponga in essere un comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare: a) <i>nel caso di mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto (art. 58 CCNL Area AF Mobilità), nonché nei casi di mancanze punibili con la multa (art.59 CCNL Area AF Mobilità), il fatto deve essere portato a conoscenza, da chi ha rilevato la mancanza, del Responsabile diretto della risorsa interessata non oltre 48 ore dalla sua cognizione;</i> b) <i>nel caso di mancanze di una certa gravità (vedi artt. 60,61,62,63,64 CCNL Area AF Mobilità), il fatto deve essere portato con immediatezza a conoscenza, da chi ha rilevato la mancanza, del Responsabile diretto e del Responsabile dell'Unità Produttiva (Datore di Lavoro);</i>	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 9 di 23
---	--	---

Il gestore diretto della risorsa verifica la fattispecie e ne dà informativa tempestiva (di norma entro 48 ore) al Responsabile DRUO/Risorse Umane Territoriali competente (RU Terr.li), oppure al Responsabile DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso/Disciplina e Contenzioso (DC) per il personale delle Unità di Staff Centrali/DLI/DPI/strutture centrali delle Divisioni e della DT, nei casi seguenti:

- c) casi di recidiva specifica (artt. 59 lett. a, 63 lett. a) o recidiva generica (artt. 60 lett. a, 61 lett. a, 62 lett. a e 63 lett. b) del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie;
- d) casi di mancanze previste dagli artt. 60 e seguenti del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie;
- e) tutti i restanti casi, anche di lieve entità, se rilevanti dal punto di vista della serialità e dell'interesse societario.

I DRUO/RU Terr.li ne danno informativa tempestiva alla struttura di DRUO/GPC/DC che assicura la verifica dell'uniformità di applicazione delle azioni sanzionatorie nonché l'uniformità di applicazione della normativa disciplinare.

Per le mancanze di particolare gravità, per quelle di natura seriale, trasversale e di interesse societario DRUO/GPC/DC interesserà la struttura DCRUO/Legale Lavoro (LL) di Ferrovie dello Stato Italiane SpA per la condivisione delle opportune iniziative.

Nelle ipotesi in cui vi sia stata conoscenza della sussistenza di un qualsivoglia procedimento penale, o indagine penale a carico di dipendenti, tale circostanza va comunicata al Responsabile dell'Unità Produttiva (Datore di Lavoro), a DALSC/Penale (che si occupa dell'eventuale seguito con le autorità competenti) ed in ogni caso a DRUO/GPC/DC per l'eventuale seguito disciplinare. DRUO/GPC/DC, d'intesa con DCRUO/LL di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, fornisce il supporto tecnico specialistico necessario.

Attività istruttorie

Ad eccezione dei casi in cui i fatti non richiedano alcun approfondimento istruttorio, poiché la loro rilevanza disciplinare è già di per sé acclarata, si rammenta che in tutti gli altri casi è sempre necessario operare una ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, attraverso una puntuale attività istruttoria.

- A) In caso di situazioni disciplinarmente rilevanti di complessità tale da richiedere specifiche indagini interne, è istituita con atto formale di nomina una Commissione di inchiesta, la cui nomina compete a:

Direttore DRUO, nei seguenti casi:

- coinvolgimento di più di una Divisione/DT;
- ambito territoriale non riconducibile alla giurisdizione di un unico DRUO/RU Terr.le;
- partecipazione alla Commissione di risorse appartenenti ad altre Società del Gruppo FS Italiane o a diverse strutture societarie.

Negli altri casi è nominata da DRUO/RU Terr.li oppure da DRUO/GPC/DC secondo competenza, e indirizzata, sempre, per conoscenza, al Direttore DRUO e a DRUO/GPC/DC.

In tutti i casi, il Responsabile gerarchico di DRUO/GPC/DC, sulla base della designazione di Data Manager in relazione all'articolazione organizzativa, provvede a nominare i membri individuati a far parte

delle suddette commissioni quali incaricati del trattamento dei dati di cui vengano a conoscenza per l'espletamento delle relative attività.

In tutti i casi il Responsabile dell'Unità Produttiva viene sempre informato della istituzione della Commissione di inchiesta.

La Commissione d'inchiesta deve essere composta almeno da tre risorse, di cui una appartenente ad una delle seguenti strutture: DRUO/GPC/DC e DRUO/RU Terr.li.

È necessario che i componenti della Commissione di inchiesta siano:

- estranei all'area territoriale nell'ambito della quale viene svolto l'accertamento; a tal fine i membri della Commissione andranno provvisti di apposita autorizzazione al trattamento dei dati del personale appartenente a territori diversi da quelli ove operano abitualmente;
- non coinvolti nel processo decisionale relativo ai fatti oggetto dell'accertamento o al soggetto/soggetti interessato/i dall'accertamento stesso;
- dotati di specifiche competenze nelle materie oggetto di indagine.

Nell'atto di nomina della Commissione d'inchiesta dovrà essere specificato dal soggetto che ha provveduto alla nomina stessa un termine, valutato preliminarmente sulla base della complessità delle indagini necessarie. Entro tale termine il Presidente, che ha compiti di impulso e di coordinamento dei lavori, dovrà rassegnare le conclusioni, con lettera accompagnatoria al soggetto che ha nominato la commissione, a DRUO/GPC e al Responsabile dell'Unità Produttiva.

Ove per la complessità delle indagini lo ritenesse necessario, il Presidente potrà presentare una richiesta di proroga al soggetto che ha nominato la Commissione. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata, e dovrà includere un riepilogo dettagliato dei lavori svolti e di quanto rilevato dalla Commissione fino a quel momento con proposta di nuovo termine per la conclusione delle indagini. La richiesta potrà essere ritenuta accolta solo a seguito di formale riscontro positivo che risulterà quale allegato alla relazione finale.

Si rammenta che quando l'istituzione di una commissione di inchiesta sia legata a fatti di particolare gravità, di natura seriale o di interesse trasversale, DRUO/RU Terr.li e DRUO/GPC/DC, devono informarne la DCRUO/LL.

- B) Ove si siano verificati incidenti o inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio, al fine di individuare le dinamiche/cause dell'evento ed eventuali inosservanze regolamentari e/o responsabilità da parte del personale di Trenitalia, viene nominata, ai sensi della COCS n.12/D'T r.v. *“Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio”*, una Commissione di Indagine (di seguito anche “CI”) incaricata dello svolgimento delle relative indagini interne.

DRUO/RU Terr.li e DRUO/GPC/DC dovranno essere preventivamente informati della istituzione di tali CI, mediante la trasmissione dell'atto di nomina e, successivamente, degli esiti dell'indagine, mediante l'invio, a cura del Presidente della CI, della relazione conclusiva, per l'eventuale seguito disciplinare.

Qualora dalla relazione conclusiva della CI emergano fatti disciplinarmente rilevanti, DRUO/RU Terr.li e/o DRUO/GPC/DC, dovranno avviare entro 30 gg. dalla data di rilascio della suddetta relazione i relativi procedimenti disciplinari, ovvero procedere tempestivamente alla nomina di una ulteriore commissione di inchiesta, secondo i tempi e le modalità di cui alla lettera A) che precede, ove ricorra la necessità di ulteriori accertamenti sui fatti e/o comportamenti oggetto dell'indagine tecnica.

C) Attivazione di Servizi Investigativi

Quando vi sia il fondato sospetto che il dipendente ponga in essere condotte in contrasto con gli interessi della Società che possano essere accertate solo per il tramite di controlli difensivi, mediante agenzie investigative private, DRUO/RU Terr.li possono richiederne l'utilizzo a DRUO/GPC/DC, inviando una relazione circostanziata ed adeguatamente documentata. DRUO/GPC/DC, d'intesa con Direzione Protezione Aziendale (DPA) e con DCRUO/LL verificherà la congruità/fattibilità di tale proposta in relazione alle evidenze segnalate e, in caso affermativo, chiederà a DPA di attivare i connessi servizi investigativi difensivi con nota a firma del Direttore DRUO.

All'esito dei controlli difensivi e della conseguente trasmissione della relazione investigativa da parte dell'agenzia privata incaricata, da cui emergano fatti disciplinarmente rilevanti, DRUO/GPC/DC, d'intesa con DCRUO/LL, adotterà tempestivamente le iniziative più opportune.

Provvedimenti di sospensione

- 1- Sospensione cautelare non disciplinare ex art. 65 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Il provvedimento di sospensione cautelare non disciplinare può essere adottato nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Detto provvedimento deve essere adottato con la massima tempestività d'intesa con DCRUO/LL, dandone informativa al Responsabile dell'Unità Produttiva e firmato dal Direttore DRUO per tutto il personale della Società. Esso è comunicato per iscritto al lavoratore, deve contenere i fatti rilevanti ai fini del provvedimento ed ha effetto immediato nei confronti del lavoratore stesso con la conseguenza che, immediatamente dopo la notifica, il lavoratore sospeso non potrà rendere la prestazione lavorativa e dovrà essere allontanato dal luogo di lavoro.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 65 del CCNL mobilità- Area Contrattuale AF, la Società è tenuta a corrispondere al Lavoratore sospeso la retribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (retribuzione) del CCNL Mobilità Area AF, per un periodo massimo di 60 giorni. DRUO/RU Terr.li devono informare DRUO/GPC all'approssimarsi di tale termine.

- 2- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Nel caso in cui il lavoratore si trovi nella condizione di non poter rendere la propria prestazione lavorativa per effetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall'Autorità Giudiziaria, tale circostanza va comunicata tempestivamente, da parte del gestore della risorsa e comunque entro 24 ore, al Responsabile dell'Unità Produttiva, a DRUO/GPC/DC e a DALSC/Penale, che si occupa dell'eventuale seguito con le autorità competenti. DRUO/GPC/DC, d'intesa con DCRUO/LL, predisporrà il provvedimento di sospensione a firma del Direttore DRUO, dandone informativa al Responsabile dell'Unità Produttiva di appartenenza del dipendente.

Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, con particolare riferimento alla componente "Ambiente di controllo", quali elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno, con particolare riferimento alla componente "Responsabilità e sistema disciplinare" presente tra gli "Elementi a supporto della</i>

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 12 di 23
---	--	---

	<i>corretta attuazione dell'Anti Bribery & Corruption management system", come riflesso nel modello ABC.</i>
--	--

3.2. Sottoprocesso 02 - Attivazione iter procedurale

Sottoprocesso 02 - Attivazione iter procedurale	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA SpA - Dipendenti - Responsabili di Unità Produttiva (Datore di Lavoro) - Responsabili di struttura macro - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Relazioni Industriali, Costo del Lavoro e Normativa (RICLN) - Gestione del personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) - Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC) - Penale FERROVIE DELLO STATO SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione (DCRUO) - Legale Lavoro (LL)
Descrizione Completata la descritta attività istruttoria, sulla base delle valutazioni della rilevanza disciplinare dei fatti accertati, il Responsabile di Struttura macro dell'Unità Produttiva, DRUO\RU Terr.li e DRUO/GPC/DC provvedono all'avvio dell'iter disciplinare, alla elevazione della contestazione. Qualora i fatti disciplinarmente rilevanti siano di particolare gravità, di natura seriale ovvero di interesse trasversale, l'iter disciplinare richiede il necessario coinvolgimento, per il tramite di DRUO/GPC/DC, della competente struttura di DCRUO/LL. Contestazione degli addebiti ○ Nel caso in cui la mancanza implichi sanzioni inferiori o pari alla multa (artt. 58 e 59 CCNL AF), la competenza ad elevare la contestazione dell'addebito al dipendente spetta - al Responsabile di struttura macro dell'Unità Produttiva di appartenenza del dipendente, con l'indispensabile coinvolgimento preventivo del Responsabile DRUO/RU Terr.li, insieme al quale verrà valutato il corretto inquadramento della mancanza ed il conseguente ambito di competenza, - a DRUO/GPC/DC per il personale delle strutture di Staff centrali/DLI/DPI/strutture centrali di Divisione/DT, che agiscono in tale ambito per conto del Datore di Lavoro. ○ Nel caso in cui la mancanza implichi la sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex artt. 60, 61, 62 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie, o il licenziamento con o senza preavviso ex artt. 63 e 64 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie: - la competenza ad elevare la contestazione dell'addebito al dipendente spetta a DRUO/RU Terr.li competente o a DRUO/GPC/DC per il personale delle strutture di Staff centrali/DLI/DPI/strutture centrali di Divisione/DT, che agiscono in tale ambito per conto del Datore di Lavoro.	

- Nel caso in cui all'interno della contestazione sia prevista anche l'adozione della sospensione cautelare non disciplinare ex art. 65 del vigente C.C.N.L. della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie: la competenza ad elevare la contestazione dell'addebito è riservata al Direttore DRUO. Il Datore di Lavoro della risorsa interessata ne verrà informato.

Il coinvolgimento di DRUO/GPC/DC deve avvenire:

- allorquando si tratta di fatti particolarmente gravi ex artt. 61, 62, 63, 64 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie;
- ogni qualvolta si ravvisi una problematica di natura seriale o di carattere trasversale (cioè riguardante più Divisioni/Direzioni di Trenitalia e/o di interesse societario), oppure di rilevanza penale.

In tali circostanze sarà cura di DRUO/GPC/DC, interessare DCRUO/Legale Lavoro e, esclusivamente per le circostanze di rilevanza penale, la struttura DALSC/Penale per i seguiti di competenza.

Inoltre, qualora la problematica rivesta rilevanza sotto l'aspetto delle Relazioni Industriali, dovrà essere coinvolta anche DRUO/Relazioni Industriali, Costo del Lavoro e Normativa (RICLN).

La contestazione dell'addebito deve avvenire per iscritto tempestivamente, di norma entro 30 giorni dalla piena cognizione del fatto, tenuto conto della natura dell'addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie, come previsto dall'art. 66.2 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

La notifica della contestazione deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna della contestazione in originale all'interessato, che ne rilascia copia sottoscritta per ricevuta ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie; ove possibile, tale modalità di notifica è preferibile rispetto alle altre in quanto determina una conoscenza immediata e completa del contenuto dell'atto. Tale consegna diretta deve essere effettuata da due persone, all'uopo designate. Esse procederanno alla lettura della lettera di contestazione al destinatario, ed alla successiva consegna del documento in originale, ritirando firma per ricevuta su di una copia della contestazione stessa. Qualora il lavoratore si rifiuti di ricevere l'atto, o di rilasciare firma attestante l'avvenuta consegna, questo si intende comunque ritualmente notificato alla data del tentativo di consegna, ai sensi dell'art. 1335 c.c. In tal caso, i notificatori incaricati dovranno procedere a redigere idoneo processo verbale firmato, in cui rappresentano ciò che è accaduto durante il tentativo di consegna. Nella stessa giornata, la contestazione verrà inviata con raccomandata A/R 1 (o con raccomandata digitale) al domicilio dichiarato dal lavoratore, specificando che tale invio è effettuato solo ai fini di sua opportuna acquisizione documentale, e che l'atto in questione deve considerarsi già ritualmente notificatogli nella data di tentata consegna *brevi manu*.
- mediante spedizione della contestazione in originale, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza: ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 66.2, CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie, fa fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale;
- mediante consegna della contestazione in originale, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, d'intesa con DCRUO/Legale Lavoro.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 14 di 23
---	--	--

In ogni caso, la modalità di notifica mediante consegna diretta della contestazione all'interessato è da considerarsi come la modalità preferibile.

Valutazione delle giustificazioni e delle determinazioni da adottare

Il dipendente può presentare le proprie giustificazioni per iscritto, entro 10 gg. dalla notifica della contestazione dell'addebito, ferma restando la facoltà di audizione orale, ove richiesta, sempre entro detto termine. In tal caso il dipendente potrà farsi assistere esclusivamente da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, convocato a propria cura (art. 66 punto 5 CCNL Mobilità - Area AF).

La decisione sull'adozione del provvedimento disciplinare, e sulla relativa gradazione, è conseguente ad un'attenta valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione di una sanzione ex artt. 61, 62, 63, 64 del vigente CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie, l'individuazione della stessa dovrà avvenire d'intesa con DRUO/GPC/DC. DRUO/GPC/DC inoltre curerà l'acquisizione del parere di DCRUO/LL in tutti i casi di particolare gravità, natura seriale e/o interesse trasversale.

Eventuali situazioni di fatto nello svolgimento del procedimento disciplinare che presentino elementi di criticità rispetto a quanto sopra previsto, dovranno essere prontamente rappresentate a DRUO/GPC/DC, che interesserà la struttura DCRUO/LL per la condivisione delle opportune iniziative.

Adozione del provvedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare, secondo quanto di seguito indicato, dovrà essere adottato:

- a. per sanzioni riconducibili a fattispecie contemplate negli artt. 58 e 59:
 - dal Responsabile di Struttura macro dell'Unità Produttiva – previa condivisione con DRUO/RU Terr.le - se si tratta di personale territoriale,
 - dal Responsabile di Struttura macro dell'Unità Produttiva – previa condivisione con DRUO/GPC - per il personale delle strutture di Staff centrali/DLI/DPI/strutture centrali di Divisione/DT.

I suddetti responsabili cureranno, inoltre, la relativa notifica all'interessato.
 - b. per le sanzioni previste dall'art. 60 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie: dal Responsabile del DRUO/RU Terr.li competente, eventualmente d'intesa con DRUO/GPC/DC, e da DRUO/GPC/DC per il personale delle strutture di Staff centrali/DLI/DPI/strutture centrali di Divisione/DT.
 - c. per le sanzioni previste dagli artt. 61, 62 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie: dal Responsabile del DRUO/RU Terr.li competente e da DRUO/GPC/DC per il personale delle strutture di Staff centrali/DLI/DPI/strutture centrali di Divisione/DT.
 - d. per i provvedimenti di licenziamento con o senza preavviso (artt. 63 e 64 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie): esclusivamente dal Direttore DRUO per tutto il personale della Società.
- Al riguardo, va sottolineato che il comma 37 dell'art. 1 Legge n.92 del 28/06/2012 (cd Legge Fornero), stabilisce che *“la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”*. Il

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 15 di 23
---	--	--

testo del provvedimento di licenziamento viene condiviso, per il tramite di DRUO/GPC/DC, con DCRUO/LL.

Nei casi di cui ai punti **b.** e **c.** la struttura emittente darà tempestiva informativa del provvedimento disciplinare adottato al Responsabile dell'Unità Produttiva.

Inoltre, nelle ipotesi di cui al punto c. nonché in tutti i casi di particolare gravità, natura seriale e/o interesse trasversale, DRUO/GPC/DC interesserà la struttura DCRUO/LL per la condivisione delle sanzioni da applicare.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione, se più grave del rimprovero verbale, non potrà essere adottato prima che siano trascorsi dieci giorni dalla notifica della contestazione (art. 66.6 del vigente CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie).

La notifica del provvedimento disciplinare al lavoratore dovrà avvenire entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni, in una delle seguenti modalità (art. 66.7 del vigente CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie):

- mediante consegna del provvedimento in originale all'interessato, che ne rilascia copia sottoscritta per ricevuta ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie; ove possibile, tale modalità di notifica è preferibile rispetto alle altre in quanto determina una conoscenza immediata e completa del contenuto dell'atto. Tale consegna diretta deve essere effettuata da due persone, all'uopo designate. Esse procederanno alla lettura all'interessato del provvedimento disciplinare ed alla successiva consegna del provvedimento in originale, ritirando firma per ricevuta su una copia del procedimento stesso. Qualora il lavoratore si rifiuti di ricevere l'atto, o di rilasciare firma attestante l'avvenuta consegna, questo si intende comunque ritualmente notificato alla data del tentativo di consegna, ai sensi dell'art. 1335 c.c. In tal caso, i notificatori incaricati dovranno procedere a redigere idoneo processo verbale firmato, in cui rappresentano ciò che è accaduto durante il tentativo di consegna. Nella stessa giornata, il provvedimento verrà inviato con raccomandata A/R 1 (o con raccomandata digitale) al domicilio dichiarato dal lavoratore, specificando che tale invio è effettuato solo ai fini di sua opportuna acquisizione documentale, specificando che l'atto in questione deve considerarsi già ritualmente notificatogli nella data di tentata consegna *brevi manu*
- mediante spedizione del provvedimento in originale, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza: ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 66.7 del vigente CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie, fa fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale
- mediante consegna del provvedimento disciplinare in originale, tramite l'Ufficiale Giudiziario, d'intesa con DCRUO/Legale Lavoro.

Potrà essere valutata d'intesa con DRUO/GPC/DC la notifica mediante raccomandata digitale inviata telematicamente dall'Azienda al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza: ai fini del rispetto dei termini di notifica, per l'Azienda fa fede la data di invio

In ogni caso, la modalità di notifica mediante consegna diretta del provvedimento disciplinare all'interessato è da considerarsi come la modalità preferibile.

La decorrenza del provvedimento di licenziamento è stabilita dal comma 41 dell'art. 1 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (cd. Legge Fornero), che così recita: *"Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato*

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 16 di 23
--	---	---

avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato". Pertanto, nel caso di licenziamento ex art. 64 CCNL della Mobilità Area Contrattuale AF (licenziamento per giusta causa), gli effetti decorrono dalla data di notifica della lettera di contestazione; tuttavia, nel caso in cui sia stata adottata la misura della sospensione cautelare non disciplinare ex art. 65 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie, il licenziamento per giusta causa decorre dalla notifica della predetta sospensione cautelare.

Anche nel caso di licenziamento con preavviso ex art. 63 CCNL della Mobilità Area AF, il provvedimento decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione, salvo il diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.

Aggiornamento Data Base Disciplina

DRUO/RU Terr.li e DRUO/GPC/DC, secondo competenza territoriale, sono responsabili dell'aggiornamento del "Data Base Disciplina", che deve essere completato entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, al fine di consentire a DRUO/GPC/DC:

- l'elaborazione del report disciplinare mensile da questa trasmesso a DCRUO/LL e alle strutture interessate di DRUO; a tal fine, le Strutture Organizzative devono inviare il proprio aggiornamento a DRUO/RU Terr.li entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento;
- la rilevazione semestrale per l'OdV (entro il 10 luglio primo semestre ed il 20 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre) delle "sanzioni irrogate dal Datore di Lavoro al proprio personale per violazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro".

L'implementazione del DB deve avvenire secondo le modalità operative descritte dalle "Linee guida operative Data Base Disciplina" r.v.

Monitoraggio del processo disciplinare

DRUO/GPC/DC, cui spetta la verifica dell'uniformità di applicazione delle azioni sanzionatorie, eseguirà periodicamente controlli nei confronti dei Responsabili di Struttura macro dell'Unità Produttiva di appartenenza del dipendente e di DRUO/RU Terr.li anche per valutarne la conformità rispetto agli indirizzi di Gruppo.

Controlli Chiave L. 262/2005	<i>PAC/TRE n. 004 "Gestione del Personale Dipendente"</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, con particolare riferimento alla componente "Ambiente di controllo", quali elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno, con particolare riferimento alla componente "Responsabilità e sistema disciplinare" presente tra gli "Elementi a supporto della corretta attuazione dell'Anti Bribery&Corruption management system", come riflesso nel modello ABC.</i>

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 17 di 23
---	--	--

3.3. Sottoprocesso 03 – Impugnativa del provvedimento e attività relative alla sua gestione

<i>Sottoprocesso 03 - Impugnativa del provvedimento e attività relative alla sua gestione</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA SpA - Dipendenti - Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Gestione del personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) FERROVIE DELLO STATO SpA - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Legale Lavoro (Legale Lavoro) - Legal Advisor (LA) Strutture e soggetti esterni - Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) - Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
Descrizione Va premesso che, in tema di licenziamenti, il comma 1 dell’art. 6 della Legge 604/1966 recita testualmente: “<i>Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ... omissis ...</i>”; Il dipendente inoltre può impugnare le sanzioni disciplinari (sia conservative che espulsive) di cui è stato destinatario mediante richiesta di Collegio di Conciliazione e Arbitrato (CCA) o mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO). La procedura di impugnazione innanzi ai Collegi di Conciliazione e Arbitrato è disciplinata dalla CO/G n.1/DCRUO del 19 marzo 2018 “Procedura per la gestione delle impugnazioni dei provvedimenti innanzi Collegi di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 67 del vigente CCNL ed ex art. 7 della Legge 300/1970” alla quale si rimanda i necessari adempimenti. Collegio conciliazione e arbitrato Il dipendente può impugnare il provvedimento disciplinare entro 20 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento, anche attraverso l’O.S. alla quale è iscritto o conferisce mandato, richiedendo: a) la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato (CCA) innanzi all’ITL territorialmente competente ex art. 7 L. 300/70; b) la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato territoriale interno ex art. 67 CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie, facendo pervenire la richiesta al Legal Advisor territorialmente competente di FS SpA; per quanto riguarda i licenziamenti, la competenza è devoluta esclusivamente al collegio che si costituisce in seno alla struttura centrale di Legale Lavoro di FS SpA. Si precisa che l’impugnazione della sanzione con contestuale richiesta di Collegio Arbitrale inoltrata e ricevuta solo dal datore di lavoro – e non anche dal Legal Advisor competente per territorio - non sarà considerata valida per l’avvio della procedura arbitrale.	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 18 di 23
---	--	--

In entrambi i casi (CCA esterno ed interno), è onere del lavoratore nominare il proprio arbitro in seno al Collegio di Conciliazione e Arbitrato

Nel caso in cui venga adito il Collegio (sia interno che esterno), l'esecuzione della sanzione conservativa viene sospesa fino alla emanazione del lodo arbitrale.

Si rammenta tuttavia che è onere del lavoratore, a tutela dell'effetto sospensivo determinato dall'impugnazione della sanzione conservativa in sede arbitrale, informare il datore di lavoro della propria richiesta di costituzione del CCA, sì da mettere il datore di lavoro stesso in condizione di ottemperare all'effetto sospensivo previsto dal comma 6 dell'art. 7 della legge 300/70 nonché dal comma 6 dell'art. 67 del vigente CCNL.

In mancanza di tale comunicazione, DRUO/RU Terr.li o DRUO/GPC/DC procederanno alla programmazione della applicazione della sanzione conservativa irrogata decorsi 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per impugnare il provvedimento innanzi al CCA, sulla base di quanto disposto al successivo Sottoprocesso 04 – Esecuzione del provvedimento disciplinare.

Adizione autorità giudiziaria ordinaria

In alternativa, il lavoratore può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) secondo i termini della prescrizione ordinaria per ciò che riguarda le sanzioni conservative, mentre per il licenziamento l'impugnazione citata in premessa è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 gg, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 6 commi 1 e 2 L. 604/1966).

Nel caso di ricorso presso l'AGO da parte del lavoratore, l'esecuzione della sanzione conservativa non viene sospesa.

Qualora l'Azienda intenda aderire alla richiesta di costituzione di collegio avanzata dal lavoratore:

- **collegio interno:** DRUO/RU Terr.li, d'intesa con DRUO/GPC/DC, o DRUO/GPC/DC, secondo il perimetro di competenza, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte di DCRUO/LL/Legal Advisor (LA) di nomina dell'arbitro di parte datoriale, dovranno comunicare al Legal Advisor competente il relativo nominativo ed inviare il carteggio della procedura disciplinare in questione;
- **collegio esterno:** DRUO/RU Terr.li, d'intesa con DRUO/GPC/DC, o DRUO/GPC/DC secondo il perimetro di competenza, entro dieci giorni dalla notifica alla Società della richiesta da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di nomina dell'arbitro di parte datoriale, dovranno comunicare allo stesso ITL il relativo nominativo,

Si rammenta che in entrambi i casi (collegio interno ed esterno) l'omessa nomina dell'arbitro di parte datoriale nel termine di 10 giorni sopra richiamato determina l'estinzione della sanzione disciplinare irrogata si sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.

DRUO/RU Terr.li e DRUO/GPC/DC, secondo competenza, dovranno partecipare ai collegi quali arbitri di parte datoriale.

Qualora l'Azienda non intenda aderire alla richiesta di costituzione di collegio avanzata dal lavoratore:

In tale caso si fa riferimento a quanto contenuto nella CO/G n.1/DCRUO del 19 marzo 2018 e nella CO n.454/DRUO r.v. "Procedura Contenzioso del Lavoro".

In particolare, si rammenta che nel caso non si intenda aderire all'invito di nominare il proprio rappresentante in seno al costituendo CCA interno o esterno, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notifica della suddetta richiesta, DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li competenti devono formalizzare il rifiuto di adesione e la contestuale volontà di adire l'AGO, depositando – per il tramite del DCRUO/LA competente – entro il medesimo termine, ricorso in accertamento della legittimità della sanzione disciplinare impugnata.

Si rammenta, inoltre, che se DRUO/GPC/DC o DRUO/RU Terr.li competenti non provvedono, entro il suindicato termine di 10 giorni a comunicare il proprio rifiuto di adesione al CCA esterno nonché – per il tramite del DCRUO/LA competente – a depositare il ricorso in accertamento dinnanzi all'AGO, la sanzione disciplinare impugnata non ha effetto.

Depositando il suddetto ricorso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e del comma 6 dell'art. 67 del CCNL ACAF del 16/12/2016, la sospensione della sanzione permane fino alla definizione del giudizio.

Tutti gli adempimenti connessi al rifiuto di aderire al CCA e al conseguente ricorso all'AGO sono disciplinati dalla CO/G n.1/DCRUO del 19 marzo 2018 e nella CO n.454/DRUO r.v. "Procedura Contenzioso del Lavoro" alla quale si rimanda.

Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, con particolare riferimento alla componente "Ambiente di controllo", quali elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno, con particolare riferimento alla componente "Responsabilità e sistema disciplinare" presente tra gli "Elementi a supporto della corretta attuazione dell'Anti Bribery & Corruption management system", come riflesso nel modello ABC.</i>

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 20 di 23
---	--	--

3.4 Sottoprocesso 04 - Esecuzione del provvedimento disciplinare

<i>Sottoprocesso 04 – Esecuzione del provvedimento disciplinare</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA SpA - Dipendenti - Responsabili di Unità Produttiva (Datore di Lavoro) - Responsabili di Impianto - Responsabili di Struttura macro - Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Gestione del personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO - Ferservizi SpA
<i>Descrizione</i> L'applicazione della sanzione conservativa e cioè la materiale esecuzione della stessa, interviene in un momento successivo rispetto a quello della sua formale irrogazione, al fine di consentire l'eventuale esperimento dell'impugnazione arbitrale da parte del lavoratore con il connesso beneficio, nei confronti di questo, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono eseguiti secondo le sottoindicate modalità. Licenziamento I provvedimenti disciplinari espulsivi, una volta notificati secondo le modalità specificate nella presente CO, vanno eseguiti immediatamente. Al riguardo va ribadito che: - o la risoluzione del rapporto di lavoro retroagisce alla data in cui è stato attivato il procedimento disciplinare, o è stata disposta la sospensione cautelare non disciplinare; - o ai fini, invece, del rispetto dei termini per l'impugnativa del lavoratore e della comunicazione agli enti terzi si fa riferimento al momento della notifica del provvedimento disciplinare al destinatario. DRUO/RU Terr.li o DRUO/GPC/DC inviano: - o comunicazione in Eccellenza Operativa a Ferservizi, a mezzo Workflow; - o comunicazione per il seguito di competenza con gli enti terzi (COL). Sanzioni disciplinari conservative L'esecuzione di tutte le sanzioni conservative è curata da DRUO/RU Terr.li o da DRUO/GPC/DC, secondo le seguenti modalità: decorsi i venti giorni utili al lavoratore sanzionato per poter richiedere la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato (esterno od interno) il cui effetto principale è la sospensione della sanzione conservativa, nonché un altro congruo lasso di tempo (ulteriori 20 giorni) utile alla Società per avere eventuale comunicazione dell'esercizio di tale facoltà da parte del lavoratore, la Società procede all'immediata esecuzione della sanzione.	

- a) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione: DRUO/RU Terr.li o DRUO/GPC/DC, nei termini di cui sopra ed in caso di mancata richiesta del lavoratore di adizione del CCA, concordano con la struttura di appartenenza le date di esecuzione e le comunicano tempestivamente al lavoratore.
Il Responsabile dell'ufficio/Impianto del Lavoratore interessato conferma a DRUO/RU Terr.li o DRUO/GPC/DC le date in cui la sospensione è stata eseguita. DRUO/RU Terr.li e DRUO/GPC/DC fanno seguito in Eccellenza Operativa.
- b) Multa: l'entità della multa può variare da un minimo pari alla retribuzione relativa ad un'ora di lavoro, ad un massimo, contrattualmente stabilito, pari a *“metà della retribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1 e alla lettera d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL (art. 57.1 CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie)”*. Nel provvedimento notificato all'interessato il valore della multa va indicato o con riferimento alla trattenuta oraria (es.: *“multa mediante ritenuta pari alla retribuzione di un'ora di lavoro”*), oppure, nel caso di irrogazione del massimo importo possibile, con la dicitura *“massimo della multa”*. DRUO/RU Terr.li o DRUO/GPC/DC chiedono la relativa trattenuta in busta paga a Ferservizi, tramite Workflow, sia per le sanzioni da essi irrogate, che per quelle di pertinenza della struttura organizzativa di appartenenza del lavoratore.

Monitoraggio esecuzione sanzioni disciplinari

Per consentire il monitoraggio circa la tempestiva esecuzione delle sanzioni, DRUO/RU Terr.li entro il giorno 5 di ogni mese invieranno a DRUO/GPC/DC un report indicante le sanzioni eseguite nel mese precedente, riportando data di notifica della sanzione (o dell'emissione del lodo/sentenza) e data di avvenuta esecuzione.

Controlli Chiave L. 262/2005	PAC/TRE n. 004 <i>“Gestione del Personale Dipendente”</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, con particolare riferimento alla componente “Ambiente di controllo”, quali elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno, con particolare riferimento alla componente “Responsabilità e sistema disciplinare” presente tra gli “Elementi a supporto della corretta attuazione dell'Anti Bribery&Corruption management system”, come riflesso nel modello ABC.</i>

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 22 di 23
---	--	--

3.5 Sottoprocesso 05 - Archiviazione del procedimento disciplinare

<i>Sottoprocesso 05 – Archiviazione del procedimento disciplinare</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA SpA - Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Gestione del personale e Contenzioso (GPC) - Disciplina e Contenzioso (DC) - Risorse Umane Territoriali (RU Terr.li) - Responsabili di Unità Produttiva (Datore di Lavoro) - Responsabili di Impianto - Responsabili di Struttura macro
<i>Descrizione</i> Fermo restando quanto disciplinato all'interno del paragrafo "Aggiornamento Data Base Disciplina" nel sottoprocesso 2, la responsabilità della corretta archiviazione dei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari è in capo alle strutture che hanno gestito i procedimenti stessi (Responsabile di struttura macro dell'Unità Produttiva/Impianto di appartenenza del dipendente o DRUO/RU Terr.li o DRUO/GPC/DC). <i>Modalità di conservazione della documentazione disciplinare</i> I fascicoli dei singoli procedimenti disciplinari, nei quali vengono inseriti gli originali degli atti riguardanti la singola procedura, devono essere conservati anche in modalità digitale. I fascicoli dovranno necessariamente contenere i seguenti documenti: - prima segnalazione del fatto; - contestazione disciplinare con prova di notifica; - eventuali giustificazioni scritte e/o orali con data di invio e di ricevimento delle giustificazioni scritte e/o verbale dell'audizione svoltesi; - provvedimento disciplinare con prova di notifica; - eventuale sospensione cautelare non disciplinare con prova di notifica; - eventuali atti sospensivi del procedimento disciplinare con prova di notifica; - eventuale impugnazione della sanzione disciplinare e lodo o sentenza emessi all'esito dell'impugnazione; - nota di richiesta di esecuzione e conferma di avvenuta esecuzione del provvedimento.	
<i>Controlli Chiave L. 262/2005</i>	N.A.
<i>Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001</i>	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, con particolare riferimento alla componente "Ambiente di controllo", quali elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia</i>
<i>Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System</i>	<i>La presente procedura rappresenta un'applicazione concreta dei principi generali del Sistema di Controllo Interno, con particolare riferimento alla componente "Responsabilità e sistema disciplinare" presente tra gli "Elementi a supporto della corretta attuazione dell'Anti Bribery&Corruption management system", come riflesso nel modello ABC.</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.81.3/DRUO del 27 mag 2021 Procedura Gestione del Procedimento Disciplinare	DRUO Pagina 23 di 23
--	---	---

4. Documentazione di Riferimento

Normativa esterna

- Legge n.300 del 20 maggio 1970 *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme di comportamento”*;
- Legge n.604 del 15 luglio 1966 *“Norme sui licenziamenti individuali”*
- Legge n.92 del 28 giugno 2012 *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU Serie Generale n.153 del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136).*

Riferimenti contrattuali

- CCNL della Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016.

Disposizioni di Gruppo

- CO/G n.1/DCRUO del 19 marzo 2018 *“Proceduta per la gestione delle impugnazioni dei provvedimenti innanzi Collegi di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 67 del vigente CCNL ed ex art. 7 della Legge n.300/1970”*;
- Nota FS-DCRUO-LL\A0011\P\2012\0000244 del 30.08.2012 con oggetto *Legge n.92 del 28 giugno 2012 – novità in materia di licenziamenti*;
- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Documenti di riferimento di Trenitalia

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia SpA in applicazione del Dlgs n.231/01;
- CO/I n.14/P r.v. *“Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di Trenitalia”*;
- CO n.520 P/AD r.v. *“Anti Bribery&Corruption Management System di Trenitalia SpA”*;
- CO n.454/DRUO r.v. *“Procedura Contenzioso del Lavoro”*;
- CO n.372/DRUO r.v. *“Gestione e monitoraggio infortuni sul lavoro”*;
- COCS n.12/DT r.v. *“Procedura per lo svolgimento delle indagini interne relative a incidenti e inconvenienti riguardanti la sicurezza di esercizio”*
- Nota DRUO 21462 del 15 maggio 2008 *“Trattenuta economica ex art. 5 Legge 638/1983”*;
- *“Linee guida operative Data Base Disciplina” r.v.*

5. Definizioni e Abbreviazioni

AGO	Autorità Giudiziaria Ordinaria
CCA	Collegio di Conciliazione e Arbitrato
ITL	Ispettorato Territoriale del Lavoro
Sanzione Non Conservativa	Licenziamento con o senza preavviso
Sanzioni Conservative	Tutte le tipologie di sanzioni previste dal CCNL con esclusione del licenziamento.
COL	Comunicazioni Obbligatorie On Line per instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro
Eccellenza Operativa	Modello per la gestione del Personale, cui si conforma il sistema operativo in uso presso le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato che operano sul sistema informativo RUN
Data Base Disciplina	Data base sviluppato in Trenitalia per sistematizzare le comunicazioni relative ai provvedimenti disciplinari ad uso delle strutture aziendali coinvolte in questo specifico processo